Antenne de Kersalous (Plonéour-Lanvern) Quels moyens plaider ?

Ce que montrent 3 324 décisions de justice administrative sur des antennes-relais, ramené au cas de Kersalous

Déclaration préalable DP 029 174 26 00122 · Phoenix France Infrastructures pour Bouygues Telecom · pylône treillis de 30 m (32,65 m avec les antennes) · parcelle YX 26, zone A du PLU
Document de travail du 19 octobre 2026. Données : open data de la justice administrative (Licence Ouverte 2.0), collectées le 15 octobre 2026 ; site : https://gbelbe.github.io/antennes-pays-bigouden/

Ce document n'est pas un avis juridique. Les chiffres sont un repère statistique : ils ne prédisent pas l'issue d'un recours précis. Les décisions ont été classées en partie automatiquement ; seules 135 ont été lues. Tout moyen doit être vérifié sur les pièces de la déclaration et validé par un avocat en droit de l'urbanisme avant d'être invoqué.

L'essentiel

- **13 % des recours de tiers gagnent.** Sur 554 décisions où un tiers (riverain, association, syndicat, préfet) attaque l'autorisation d'une antenne hors toiture, hors désistement, 70 ont abouti à une annulation, une suspension ou un sursis à statuer.
- **Ce qui gagne tient à une règle écrite et vérifiable sur pièces** : servitudes particulières, raccordement électrique, clôture, accès, plan de prévention des risques, signataire. Ce sont aussi des vices souvent régularisables : ils retardent plus qu'ils ne tuent le projet.
- **Ce qui ne gagne presque jamais est général** : santé, utilité, information du maire, seuil de 20 m², mutualisation, paysage.
- **Le moyen le plus efficace ailleurs, la loi Littoral, ne s'applique pas ici** : Plonéour-Lanvern n'est pas dans la liste officielle des communes littorales.
- **Le délai de recours expire au plus tard le 14 décembre 2026**, plus tôt si un constat d'affichage est antérieur au 14 octobre.

Classement des moyens à étudier

#	Moyen	Retenu / jugé	Taux	État à Kersalous
1	Servitudes particulières : emplacement réservé et captage d'eau	3 / 11	27 %	à vérifier sur le zonage
2	Raccordement électrique du pylône	4 / 23	17 %	à vérifier dans la déclaration
3	Accès à la parcelle	2 / 15	13 %	à vérifier (plan de masse)
4	Plan de prévention des risques et zone humide	4 / 31	13 %	à vérifier (plan de risques, zone humide)
5	Clôture du poste technique	7 / 58	12 %	à vérifier (règlement de la zone A)
6	Qualité du pétitionnaire	2 / 27	7 %	à établir (propriétaire)
7	Hauteur et recul du règlement de la zone A	3 / 56	5 %	à vérifier (règlement)
8	Haies, talus protégés et plantations	2 / 57	4 %	à vérifier (plan de masse, PLU)

9	Insertion dans le paysage et covisibilité	5 / 155	3 %	en renfort
10	Compétence du signataire	1 / 34	3 %	à vérifier (arrêté)
11	Zone agricole : les conditions de l'article A du PLU	2 / 89	2 %	central, peu prometteur
12	Pièces du dossier contradictoires	1 / 63	2 %	à vérifier (pièces)
13	Dossier de déclaration incomplet	1 / 93	1 %	en renfort

« Retenu / jugé » : nombre de décisions où le juge a accueilli le moyen, sur celles où il l'a examiné (retenu ou écarté), hors désistement et non-lieu. Population : 554 décisions de tribunaux administratifs et de cours d'appel. Un moyen examiné dans le même arrêt que d'autres peut ne pas être le motif décisif.

Feuille de route

1. **Sécuriser le délai et la décision.** Obtenir la décision de non-opposition (ou le certificat) et le numéro exact du dossier (00122 ou 000139), la date de pose du panneau et la copie du constat de commissaire de justice. Le délai de recours de deux mois court à partir de l'affichage régulier sur le terrain.
2. **Obtenir la déclaration complète** (pièces DP1 à DP8) auprès du service urbanisme.
3. **Vérifier les moyens de la partie A** dans l'ordre du classement du tableau ci-dessus.
4. **Consulter un avocat en droit de l'urbanisme** avec ce document et les pièces, sans attendre la fin du délai.
5. **Déposer le recours** avec les moyens retenus et le notifier à la commune et à l'opérateur dans les quinze jours (obligation à peine d'irrecevabilité).
6. **Examiner un référé-suspension** : l'urgence est présumée contre une autorisation d'urbanisme, mais ses conditions de délai sont à valider avec l'avocat.

Méthode et limites

Population de référence. Décisions de tribunaux administratifs et de cours d'appel dans lesquelles un tiers (riverain, association, syndicat de copropriétaires, préfet) attaque une non-opposition ou un permis relatif à une antenne autre que sur une toiture, avec une décision tranchée : les désistements et non-lieux, c'est-à-dire les abandons, sont exclus. Le requérant et l'acte attaqué sont lus dans le texte des décisions et vérifiés par deux signaux indépendants (voir corpus/VERIFICATION.md).

« Retenu » et « jugé ». Un moyen est « retenu » quand le juge l'accueille, « jugé » quand il l'a accueilli ou écarté. Les moyens retenus ont été lus à la main dans les 135 décisions lues. Les moyens écartés sont lus ou déduits : dans un rejet complet de la requête, tout moyen discuté dans les motifs est écarté. Les référés rejetés sans motivation détaillée n'apportent pas de moyen écarté.

Limites. Les décisions publiées en open data seulement (depuis 2022) ; les taux dépendent de l'identification automatique des moyens ; de petits effectifs donnent des pourcentages fragiles (un seul cas gagné sur une soixantaine fait 2 %). Les références d'articles viennent de ma connaissance du droit et ne sont pas relues à la source.

Partie A : les moyens les plus intéressants

Classés du plus au moins prometteur d'après le taux de victoire observé dans les cas proches (retenu sur jugé, une décision comptée une fois). Les effectifs sont petits : un taux élevé sur une dizaine de décisions pèse moins qu'un taux plus bas sur plusieurs dizaines. Ce qu'on sait du dossier

est indiqué pour chaque moyen. Chaque moyen indique les étapes de vérification, ce que les juges ont décidé et les cas cités (liens vers l'annexe).

A1. Servitudes particulières : emplacement réservé et captage d'eau

PLU (L.151-41) ; arrêté préfectoral de protection d'un captage

Emplacement réservé ou projet public d'infrastructure

2 / 10 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (20 %)

Périmètre de protection d'un captage d'eau potable

1 / 2 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (50 %)

Un emplacement réservé destine la parcelle à un autre usage public (parking, voie) ; un périmètre de protection d'un captage d'eau potable interdit certaines constructions. Dans les deux cas l'antenne est illégale quelle que soit sa qualité.

Étape par étape

1. **Ouvrir le plan de zonage du PLU** sur Géoportail de l'urbanisme et la liste des emplacements réservés : la parcelle YX 26 en porte-t-elle un ?
2. **Interroger la mairie et l'agence régionale de santé** sur un périmètre de captage à proximité.
3. **Rien à plaider si les deux réponses sont négatives** : la vérification prend dix minutes.

Ce qu'ont fait les juges

Emplacement réservé retenu à Châteauneuf-Grasse (parking, TA de Nice 2025) et à Saint-Just (projet de déviation, suspension de la déclaration de Phoenix en 2026). Captage retenu à Rethondes (périmètre de protection, non régularisable).

Cas où le moyen a été retenu : [A1] [A2] [A3]
Cas où il a été écarté : [A4] [A5] [A6]

Situation à Kersalous

Le dossier ne mentionne ni emplacement réservé ni captage, mais cela n'a pas été vérifié sur le zonage.

Régularisable ? Non pour l'emplacement réservé et le captage (changer de terrain).

A2. Raccordement électrique du pylône

Article L.111-11 du code de l'urbanisme

4 / 23 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (17 %)

Si le raccordement exige des travaux sur le réseau public d'électricité (ou d'eau), l'autorité qui instruit doit pouvoir dire dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire ils seront faits. Sinon elle doit refuser ; pour une déclaration préalable, elle doit s'opposer.

Étape par étape

1. **Obtenir la déclaration préalable complète** (pièces DP1 à DP8) et la décision de non-opposition. Tout le reste en dépend.

2. **Chercher comment le pylône est alimenté** : plan de masse, notice, mention d'un raccordement Enedis, d'une extension de réseau ou d'un poste de transformation.
3. **Mesurer la distance au réseau** le plus proche (plan des réseaux demandé à la mairie ou au gestionnaire). À La Gouesnière l'extension était de 408 m ; à Bouc-Bel-Air le poste était à une centaine de mètres.
4. **Regarder ce que la mairie savait** : avis du gestionnaire, engagement écrit de l'opérateur de payer, démarches auprès du syndicat d'énergie du département. Si une extension est nécessaire et que rien n'établit qui la réalise et quand, le moyen est sérieux.
5. **Le plaider avec des pièces** (courrier au maire, réponse du gestionnaire) et prévoir qu'il puisse être régularisé.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu à La Gouesnière, dans le ressort de Kersalous : le tribunal de Rennes a suspendu la déclaration en octobre 2025 puis l'a annulée en mars 2026, le maire n'ayant fait aucune démarche auprès du syndicat d'énergie pour une extension de 408 m. Retenu aussi à Bouc-Bel-Air (raccordement non précisé) et, en appel, à Lyon (un engagement de payer « en cas d'extension » est trop vague). Écarté quand l'arrêté met le coût du raccordement à la charge de l'opérateur ou quand le gestionnaire a été consulté.

Cas où le moyen a été retenu : [A7] [A8] [A9] [A10]
Cas où il a été écarté : [A11] [A12]

Situation à Kersalous

Le dossier ne dit rien de l'alimentation électrique. C'est le moyen le plus ouvert : il dépend d'un fait que personne n'a encore vérifié.

Régularisable ? Oui : un arrêté complémentaire visant l'avis du gestionnaire et l'engagement de l'opérateur suffit. Le moyen retarde plus qu'il ne tue le projet.

A3. Accès à la parcelle

Règlement du PLU (accès) ; article R.423-53 du code de l'urbanisme

2 / 15 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (13 %)

Un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, et un nouvel accès sur une route départementale ou communale exige la consultation du gestionnaire de la voirie. Le règlement du PLU fixe aussi des règles d'accès.

Étape par étape

1. **Repérer l'accès sur le plan de masse** : existant ou à créer, sur quelle voie, de quelle largeur.
2. **Vérifier que le terrain a un accès légal** (voie publique, passage sur fonds voisin) : un terrain enclavé est inconstructible.
3. **Contrôler la consultation du gestionnaire de voirie** si l'accès donne sur une route départementale.
4. **Écarter si l'accès existe déjà** : c'est ce qui a fait échouer le moyen à Pluguffan.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu à Saint-Cyr-en-Talmondais (nouvel accès sur la RD 45, règle de consultation du gestionnaire non respectée, annulation partielle) et à Sainte-Rose en Guadeloupe (terrain enclavé, sursis pour régulariser). Écarté quand l'accès est déjà en place.

Cas où le moyen a été retenu : [A13] [A14]
Cas où il a été écarté : [A15] [A16]

Situation à Kersalous

Le tracé de l'accès n'est pas encore vérifié sur le plan de masse.

Régularisable ? Oui (annulation partielle ou accord du gestionnaire).

A4. Plan de prévention des risques et zone humide

Plan de prévention des risques ; règlement du PLU ; L.151-23

Risques naturels (inondation, crue, argile)

4 / 29 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (14 %)

Zone humide et eau

0 / 4 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (0 %)

Un plan de prévention des risques (inondation, incendie) interdit ou limite les constructions dans ses zones, avec souvent une exception pour les équipements publics que les antennes d'opérateurs privés ne remplissent pas. Une zone humide protégée par le PLU peut aussi limiter les travaux.

Étape par étape

1. **Consulter Géorisques et le PLU** pour savoir si la parcelle est dans une zone inondable ou couverte par un plan de prévention des risques.
2. **Regarder le classement de la zone humide** à 8 m : inventaire communal, règlement du PLU. Une proximité ne suffit pas, il faut une règle opposable ou une atteinte démontrée.
3. **Examiner la piste d'accès et l'évacuation des eaux pluviales de la dalle** : c'est là que l'atteinte peut se jouer.
4. **Si un plan de prévention s'applique**, lire son tableau des constructions admises : une antenne n'est pas un « réseau public ».
5. **Faire vérifier par un hydrologue** si la zone humide est en jeu : le juge se fonde sur des éléments circonstanciés.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu à Guichen, en Ille-et-Vilaine : zone rouge du plan de prévention des inondations de la Vilaine, annulation par le tribunal de Rennes puis confirmation par la cour de Nantes en 2025 (c'est l'affaire de l'avis du Conseil d'État sur l'emprise). Retenu aussi à Nice (incendie), à Marseillan et à Lyon (dalle sous la cote de référence). Écarté quand le projet est surélevé et non clôturé (Latresne).

Cas où le moyen a été retenu : [A17] [A18] [A19] [A20]
Cas où il a été écarté : [A21] [A5] [A22] [A23]

Situation à Kersalous

La zone humide est à 8 m de la parcelle. On ignore si un plan de prévention des risques s'applique : à vérifier.

Régularisable ? Non en général : une construction interdite par le plan ne se régularise pas, sauf déplacement.

A5. Clôture du poste technique

Règlement de la zone A du PLU

7 / 58 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (12 %)

Le règlement fixe souvent la hauteur et la nature des clôtures (1,50 m, 1,80 m, mailles ou passages pour la petite faune). Le poste technique d'une antenne est entouré d'un grillage de 2 m.

Étape par étape

1. **Lire l'article du règlement de la zone A sur les clôtures** (mairie ou Géoportail de l'urbanisme).
2. **Relever la clôture dans la déclaration** : hauteur, matériau, longueur. Le dossier mentionne une « zone clôturée ».
3. **Distinguer clôture et séparation interne** : un grillage qui protège l'ouvrage à l'intérieur de la parcelle n'est pas toujours une clôture (Guiclan), mais l'est du côté qui donne sur l'extérieur (Douai).
4. **Comparer**. Un dépassement est une règle précise, facile à prouver sur pièces.
5. **Mesurer l'effet** : annulation partielle, 3 à 6 mois pour régulariser. C'est un levier de retard, pas d'abandon.

Ce qu'ont fait les juges

C'est le motif précis du PLU le plus souvent retenu : clôture de 2 m au-delà du maximum du règlement (1,50 m à Verrens-Arvey, 1,80 m à Fégréac, 1,60 m en Haute-Savoie), grillage sans mailles progressives à Toutainville, et en appel à Douai et à Lyon. Le juge annule la clôture seulement et laisse régulariser.

Cas où le moyen a été retenu : [A24] [A25] [A11] [A26] [A27] [A3]
Cas où il a été écarté : [A28] [A12]

Situation à Kersalous

La clôture du poste technique n'est pas connue : à lire dans les pièces de la déclaration, puis à comparer au règlement de la zone A.

Régularisable ? Oui, presque toujours (annulation partielle, L.600-5).

A6. Qualité du pétitionnaire

Articles R.423-1 et R.431-35 du code de l'urbanisme

2 / 27 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (7 %)

Le demandeur doit être propriétaire du terrain, son mandataire, ou attester sur l'honneur y être autorisé par lui. Le maire ne vérifie pas les titres : il ne refuse qu'en cas de fraude ou si le demandeur n'a manifestement aucun droit.

Étape par étape

1. **Identifier le propriétaire de la parcelle YX 26** (cadastre, demande au service de publicité foncière).
2. **Lire l'attestation de la déclaration** et le contrat ou la promesse qui lie l'opérateur au propriétaire.
3. **Chercher une anomalie** : propriétaire erroné, indivision, parcelle du domaine communal, espaces communs d'un lotissement.
4. **Se limiter aux faits établis** : sans anomalie, le moyen est écarté (droit des tiers).
5. **Le plaider en référé** si l'anomalie est établie : c'est là qu'il a été retenu.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu seulement en référé : à Beuvry la commune reconnaît s'être trompée sur sa qualité de propriétaire (TA de Lille, 2026) ; à Talmont-Saint-Hilaire les droits sur les espaces communs d'un lotissement étaient douteux (TA de Nantes, 2024). Écarté partout ailleurs.

Cas où le moyen a été retenu : [A29] [A30]
Cas où il a été écarté : [A12] [A31]

Situation à Kersalous

Le dossier prévoit de rencontrer le propriétaire et de demander au service de publicité foncière de Quimper des renseignements sur le terrain. Rien n'est établi à ce jour.

Régularisable ? Oui si l'opérateur obtient ensuite l'accord du propriétaire.

A7. Hauteur et recul du règlement de la zone A

Règlement de la zone A du PLU

Hauteur maximale

2 / 37 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (5 %)

Recul et implantation

1 / 27 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (4 %)

Le règlement peut limiter la hauteur des constructions et imposer un recul par rapport aux voies et aux limites séparatives.

Étape par étape

1. **Lire les articles hauteur et implantation de la zone A.**
2. **Comparer avec le projet** : 30 m (32,65 m avec les antennes), pylône à environ 4 m du bord de la parcelle.
3. **Regarder l'exception pour les équipements d'intérêt collectif** : certains règlements les dispensent de la règle de hauteur (cour de Toulouse, Rousson) ; d'autres l'appliquent aux antennes (Montferrier-sur-Lez, Teyran).
4. **Compter sur une annulation partielle** et un délai de régularisation.

Ce qu'ont fait les juges

Hauteur retenue à Montferrier-sur-Lez et à Teyran (35,5 m contre 10 m). Recul retenu à Beaumont-lès-Valence (10 m de l'alignement, confirmé en appel). Le moyen échoue quand le règlement exempte les équipements collectifs.

Cas où le moyen a été retenu : [A32] [A33] [A34]
Cas où il a été écarté : [A35] [A36] [A37]

Situation à Kersalous

Aucune de ces règles n'a encore été lue pour Plonéour-Lanvern. Le pylône est à environ 4 m du bord de la parcelle : le recul est à regarder en premier.

Régularisable ? Souvent pour le recul (déplacement) ; la hauteur est plus difficile à corriger.

A8. Haies, talus protégés et plantations

Article 6 du PLU de Plonéour-Lanvern (éléments paysagers) ; L.151-23 ; articles du règlement sur les plantations

2 / 57 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (4 %)

À Plonéour-Lanvern, toute suppression de haie ou de talus protégé exige une déclaration distincte, examinée par une commission créée par le maire. Deux linéaires protégés (121 m et 183 m) touchent la parcelle. Le règlement de la zone peut aussi imposer des plantations (haies, arbres) sur les limites.

Étape par étape

1. **Superposer le tracé de l'accès et de la plateforme** avec les haies et talus protégés de la carte du dossier.
2. **Demander au service urbanisme** si une déclaration distincte pour l'arasement a été déposée.
3. **Lire l'article du règlement sur les plantations** et regarder si le projet en prévoit.
4. **Écarter si aucun arasement n'est nécessaire** : à Pluguffan, le moyen a échoué parce que l'accès passait par une ouverture existante.

Ce qu'ont fait les juges

Plantations retenues à Genas (limites de parcelle non plantées), à Saint-Nicolas-de-Redon et à Pont-de-Metz (arbres ou arbustes prévus par le règlement). Le moyen du talus a échoué à Pluguffan, la déclaration n'étant pas incomplète puisque l'accès existait.

Cas où le moyen a été retenu : [A38] [A39]
Cas où il a été écarté : [A26] [A40]

Situation à Kersalous

Deux linéaires protégés (121 m et 183 m) touchent la parcelle ; l'arasement éventuel est à vérifier sur le plan de masse.

Régularisable ? Oui (annulation partielle, nouvelle déclaration ou plantations ajoutées).

A9. Insertion dans le paysage et covisibilité

Article R.111-27 du code de l'urbanisme

Atteinte au paysage (R.111-27)

3 / 138 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (2 %)

Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable

3 / 89 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (3 %)

Le projet peut être refusé s'il porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages. Le juge ne retient que l'erreur manifeste d'appréciation.

Étape par étape

1. **Rassembler des vues** prises depuis les habitations et le manoir : photographies datées, photomontages, vue aérienne.
2. **Qualifier le paysage** : environnement exceptionnel (site, espaces naturels), bâti remarquable, ou paysage rural ordinaire.
3. **Comparer au projet** : pylône treillis de 30 m, aucune insertion particulière.
4. **Utiliser ce moyen en renfort** : il ne gagne presque jamais seul, mais il complète un moyen précis.
5. **Associer l'association Sites et Monuments ou l'UDAP** pour un avis sur la covisibilité avec le manoir.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu dans 3 des 138 décisions jugées (paysage) et dans 3 des 89 (covisibilité) : Biot en référé (environnement de golf et d'espaces naturels, mais rejeté au fond), Roscoff, Beyrie-sur-Joyeuse. Un pylône treillis entouré de végétation passe presque toujours.

Cas où le moyen a été retenu : [A41] [A42] [A43] [A44] [A45]
Cas où il a été écarté : [A11] [A26] [A46]

Situation à Kersalous

La covisibilité avec le manoir est directe d'après le dossier, mais la parcelle est à 163 m du périmètre des abords et le manoir à 648 m : moyen de renfort, jamais autonome.

Régularisable ? Non en général (vice de fond).

A10. Compétence du signataire

Délégation de fonctions et de signature du maire

1 / 34 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (3 %)

L'arrêté doit être signé par le maire ou par un adjoint ou un agent disposant d'une délégation suffisamment précise et publiée.

Étape par étape

1. **Obtenir l'arrêté ou le certificat de non-opposition** et lire le nom du signataire.
2. **Demander l'arrêté de délégation** et la preuve de sa publication ou de son affichage.
3. **Vérifier sa précision** : une délégation « urbanisme » couvre les déclarations préalables ; une délégation vague, non.
4. **Garder le moyen en réserve** : facile à vérifier, il se règle par un nouvel arrêté signé du bon signataire.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu à Vallons-de-l'Erdre (sursis à statuer, la commune régularise) ; aussi à Achy dans une décision hors de cette population. Écarté dans la plupart des décisions : les délégations sont presque toujours suffisantes.

Cas où le moyen a été retenu : [A40]
Cas où il a été écarté : [A47] [A48]

Situation à Kersalous

La décision attaquable n'est pas encore bien identifiée (déclaration du 18 août ou renouvellement) ; à contrôler une fois l'arrêté ou le certificat obtenu.

Régularisable ? Oui (régularisation par le maire).

A11. Zone agricole : les conditions de l'article A du PLU

Règlement de la zone A, article A I-2 §3

2 / 89 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (2 %)

En zone agricole, les équipements d'intérêt collectif ne sont admis que s'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole de l'unité foncière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages. Deux conditions cumulatives.

Étape par étape

1. **Lire le texte exact** de l'article A et de son préambule. Les annulations viennent de la rédaction locale du PLU.
2. **Établir l'usage agricole réel** de la parcelle (3 440 m²) et de l'unité foncière : exploitée, louée, en friche ?

3. **Montrer l'atteinte au paysage** : covisibilité directe avec le manoir, habitations à 23 m, 32 m et 32 m, haies protégées.
4. **Chercher la condition d'impératif technique** : certains PLU exigent de prouver qu'aucun autre emplacement n'est possible.
5. **Garder en tête que le juge admet en général l'antenne comme équipement d'intérêt collectif** ; il faut donc un fait précis pour renverser.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu dans 2 des 89 décisions où il a été jugé : à Amiens, où l'antenne n'est pas un « équipement public » et n'est admise que si un impératif technique justifie son emplacement ; à Bordeaux, où le PLU modifié interdisait toute construction en zone N. Écarté presque partout (Pluguffan, Guiclan, La Gouesnière, cour de Toulouse à Rousson).

Cas où le moyen a été retenu : [A49] [A33]
Cas où il a été écarté : [A11] [A47] [A35]

Situation à Kersalous

C'est le moyen central du dossier, mais le moins prometteur statistiquement. Il ne vaut que par un fait précis sur l'usage agricole ou par une rédaction particulière du PLU.

Régularisable ? Non si le terrain est reconnu agricole ; oui si le règlement est corrigé.

A12. Pièces du dossier contradictoires

Décision fondée sur des faits matériellement inexacts

1 / 63 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (2 %)

Si les pièces de la déclaration se contredisent sur un fait qui compte (hauteur, emprise, position), l'administration a décidé sur des données inexactes.

Étape par étape

1. **Lister les hauteurs** données par chaque pièce : avis de dépôt, panneau, plan de coupe, notice, dossier d'information.
2. **Ne retenir que les pièces de la déclaration elle-même** : 30 m sur le panneau et 32,65 m dans le dossier d'information de l'opérateur ne suffisent pas, c'est la déclaration qui compte.
3. **Faire constater l'écart** par un constat de commissaire de justice si la contradiction porte sur la position ou la hauteur sur place.
4. **Envisager un référé** : l'unique cas gagné l'a été en référé, avec urgence présumée.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu une seule fois : TA de Nîmes (référé du 11 septembre 2026) a suspendu une déclaration de Phoenix France Infrastructure dont les pièces se contredisaient sur la hauteur du pylône. Écarté dans toutes les autres décisions, souvent faute de contradiction réelle.

Cas où le moyen a été retenu : [A50]
Cas où il a été écarté : [A12] [A31] [A51]

Situation à Kersalous

L'écart 30 m / 32,65 m existe entre le panneau et le dossier d'information, pas encore entre les pièces de la déclaration. À vérifier dès que le dossier est obtenu.

Régularisable ? Oui (nouvelle déclaration corrigée).

A13. Dossier de déclaration incomplet

Articles R.431-35 à R.431-37 et R.431-10 du code de l'urbanisme

1 / 93 décisions où le moyen a été retenu, sur celles où il a été jugé, hors abandon (1 %)

Les pièces d'une déclaration préalable sont limitativement listées. Une insuffisance n'annule que si elle a faussé l'appréciation de l'administration.

Étape par étape

1. **Comparer la déclaration à la liste des pièces** exigées.
2. **Examiner les photomontages** : montrent-ils le pylône sur toute sa hauteur et les constructions voisines ?
3. **Relever les omissions réelles** (plan coté, insertion, accès), pas les imprécisions.
4. **Ne le plaider qu'en renfort** : une victoire seulement sur près de cent décisions.

Ce qu'ont fait les juges

Retenu dans 1 des 93 décisions où il a été jugé : Dammarie-les-Lys (cour de Paris, 2025), où les photomontages ne montraient ni les maisons voisines ni le pylône en entier ; la régularisation n'a pas suffi. Presque toujours écarté.

Cas où le moyen a été retenu : [A52]
Cas où il a été écarté : [A35] [A53] [A54]

Situation à Kersalous

Les pièces DP1 à DP8 n'ont pas encore été obtenues dans leur intégralité : à contrôler.

Régularisable ? Oui en principe (nouveaux photomontages).

Partie B : les moyens qui ont le moins de chances de porter

B1. Moyens jamais ou presque jamais retenus dans les cas proches

Emprise des locaux techniques et seuil de 20 m²

0 / 109 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écarté dans toutes les décisions. L'avis du Conseil d'État du 21 mars 2024 (n° 490536, lu à la source) précise que seules comptent les locaux et installations techniques, pas les pylônes : un massif béton de 31 m² a été jugé sans effet (Nantes), une dalle enterrée de 25 m² aussi (Biot).

À Kersalous : La fondation de 29,16 m² relève du pylône et ne compte donc très probablement pas ; la dalle technique fait 2 m².

Cas écartés : [A26] [A25]

Ondes, santé et principe de précaution

0 / 101 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écarté partout : la police des ondes appartient à l'État et aucun élément circonstancié n'est apporté. Le moyen décrédibilise les autres.

À Kersalous : À ne pas invoquer.

Cas écartés : [A38] [A40]

Dossier d'information du maire (L.34-9-1 du code des postes)

0 / 74 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écarté comme inopérant (indépendance des législations) : il relève du droit des communications électroniques, pas de l'urbanisme. Le décret du 3 mai 2002 sur l'exposition suit le même sort.

À Kersalous : Utile politiquement et pour le calendrier (le maire demande à l'opérateur de renouveler sa demande), pas devant le juge.

Cas écartés : [A38] [A47]

Sécurité et salubrité publiques (R.111-2)

0 / 73 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écarté sauf cas locaux (incendie dans le Var, cyclones aux Antilles). Un risque de chute du pylône sans élément concret ne suffit pas (Pluguffan).

À Kersalous : Sans objet en l'état.

Cas écartés : [A35] [A53]

Mutualisation, choix d'un autre site et utilité de l'antenne

0 / 64 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Aucune obligation légale de partage de site ni de rechercher un autre emplacement ; la couverture et l'intérêt général ne sont pas des motifs de légalité d'une déclaration.

À Kersalous : À ne pas invoquer. La comparaison de couverture reste utile pour la discussion avec la mairie.

Cas écartés : [A55] [A56] [A57]

Affichage et délais de recours

0 / 45 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écarté dans tous les cas où il a été jugé : un affichage irrégulier n'annule pas l'autorisation, il empêche seulement le délai de courir.

À Kersalous : Utile pour le calendrier : numéro de dossier discordant sur le panneau (DP 000139 contre 00122), mention « permis de construire », surface laissée vide. Délai de recours au plus tard le 14 décembre 2026.

Cas écartés : [A51] [A58] [A59]

Délai d'instruction, retrait de la décision, pouvoirs de police du maire

0 / 57 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Aucune victoire d'un tiers. Le retrait d'une non-opposition à une antenne est interdit (article 222 de la loi ELAN) : il joue en faveur de l'opérateur.

À Kersalous : Si la mairie retirait ou faisait renouveler sa décision, ce serait un risque pour nous, pas un moyen.

Cas écartés : [A12] [A31] [A60]

Espace boisé classé, Natura 2000, droit des tiers, fraude

0 / 82 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (0 %)

Écartés partout : un espace boisé classé à 34 m n'est pas touché par le projet, les zonages d'inventaire ne protègent pas du pylône, le droit de propriété est réservé, la fraude n'est pas établie.

À Kersalous : À ne pas invoquer sans fait nouveau (par exemple abattage d'arbres dans l'espace boisé).

Cas écartés : [A52] [A61] [A25]

Zone urbaine, aspect extérieur, site protégé

6 / 133 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (5 %)

Rarement retenus : règles d'aspect propres à certains PLU (toitures, immeubles) ou sites patrimoniaux, qui ne correspondent pas à un pylône en zone agricole.

À Kersalous : Sans objet ici.

Cas écartés : [A62] [A63] [A64]

B2. Moyens efficaces ailleurs, sans objet à Kersalous

Loi Littoral

12 / 19 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (63 %)

C'est le moyen qui gagne le plus (retenu dans 12 des 18 décisions où il est jugé), mais seulement pour les communes littorales. Plonéour-Lanvern n'est pas dans la liste officielle des 121 communes littorales du Finistère (DDTM 29, vérifiée le 15 octobre 2026) ; ses voisines Plomeur, Saint-Jean-Trolimon, Plovan, Pouldreuzic et Pont-l'Abbé le sont.

Cas retenus : [A65] [A66] [A67] [A17] Cas écartés : [A68] [A69]

Constructibilité limitée (règlement national d'urbanisme, loi Montagne)

2 / 16 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (12 %)

Elle s'applique aux communes sans PLU ou de montagne ; Plonéour-Lanvern a un PLU et n'est pas en montagne.

Cas retenus : [A42] [A70] Cas écartés : [A71] [A68]

Permis de construire à titre précaire

2 / 5 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (40 %)

Moyen propre à des antennes installées sur le domaine public avec un permis précaire (Trouville-sur-Mer) ; sans objet pour une déclaration préalable sur terrain privé.

Cas retenus : [A72] [A73] Cas écartés : [A5]

Risque d'incendie de forêt

2 / 18 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (11 %)

Retenu dans le Var au contact de massifs boisés sans point d'eau ; peu transférable en Finistère.

Cas retenus : [A74] [A9] Cas écartés : [A75]

Abords d'un monument historique, avis de l'architecte des Bâtiments de France

4 / 82 retenu(s) sur les décisions où le moyen a été jugé, hors abandon (5 %)

Pour que le pylône de plus de 12 m exige un permis, il doit être dans les abords du monument et en covisibilité avec lui. La parcelle est à 163 m du périmètre délimité des abords et le manoir à 648 m, au-delà de 500 m : la condition n'est probablement pas remplie. Trois tribunaux ont pourtant annulé pour ce motif (Le Vigan, Mont-Saint-Jean, Fourques), sans régularisation possible à Dijon. À faire confirmer par l'UDAP avant de l'abandonner.

Cas retenus : [A44] [A45] [A76] [A43] **Cas écartés :** [A12] [A51]

Annexe : décisions citées

76 décisions. Chaque référence renvoie à la copie du texte conservée dans le dépôt public (github.com/gbelbe/antennes-pays-bigouden) et à l'archive mensuelle de l'open data de la justice administrative d'où elle provient. Les noms de particuliers sont pseudonymisés par les juridictions. La commune et les opérateurs sont repérés automatiquement dans le texte et peuvent être inexacts : se reporter au texte de la décision.

A1 · Tribunal administratif de Montpellier, 13 février 2026, n° 2600444
Saint-Just · Phoenix · Syndicat de copropriétaires ou société civile · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Emplacement réservé ou projet public d'infrastructure
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A2 · Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2025, n° 2205993
Châteauneuf-Grasse · Free · Particuliers riverains · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Emplacement réservé ou projet public d'infrastructure
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A3 · Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2022, n° 2100398
Rethondes · Hivory · Association d'environnement ou de cadre de vie · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Périmètre de protection d'un captage d'eau potable, Clôture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A4 · Tribunal administratif de Nimes, 18 avril 2023, n° 2025679
La Roque-Sainte-Marguerite · Free · Association de patrimoine · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Abords d'un monument historique : permis exigé, Servitudes aéronautiques et balisage, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Délai d'instruction, Dossier d'information du maire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A5 · Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, n° 2202600
Marseille · Totem · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Compétence du signataire, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction, Dossier d'information du maire, Emplacement réservé ou projet public d'infrastructure
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A6 · Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2025, n° 2202281
Sanary-sur-Mer · Free · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Périmètre de protection d'un captage d'eau potable, Espace boisé classé et boisement, Emplacement réservé ou projet public d'infrastructure, Risque d'incendie, Ondes, santé et principe de précaution, Atteinte au paysage
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A7 · Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2026, n° 2401193
La Gouesnière · Free, Orange, Totem · Particuliers riverains · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Desserte par les réseaux publics
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A8 · Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 2025, n° 2506815
La Gouesnière · Totem · Particuliers riverains · suspension · lue en partie
Moyens retenus : Desserte par les réseaux publics
Moyens écartés : Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A9 · Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2025, n° 2202464
Beausset · Free · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Desserte par les réseaux publics, Risque d'incendie
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A10 · Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2023, n° 1909132
Bouc-Bel-Air · Free · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Desserte par les réseaux publics, Aspect extérieur et architecture
Moyens écartés : Dossier d'information du maire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A11 · Tribunal administratif de Rouen, 30 mai 2024, n° 2301243
Toutainville · TDF · Particuliers riverains · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Clôture
Moyens écartés : Desserte par les réseaux publics, Atteinte au paysage, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A12 · Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2023, n° 1913202
Saint-Nicolas-de-Redon · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Bruit et nuisances, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction, Desserte par les réseaux publics
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A13 · Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2025, n° 2114721
Saint-Cyr-en-Talmondais · Orange · Particuliers riverains · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Accès, voirie et consultation du gestionnaire de voirie
Moyens écartés : Sécurité et salubrité publiques, Recul et implantation, Plantations et espaces verts
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A14 · Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2024, n° 2300868
Sainte-Rose · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Accès, voirie et consultation du gestionnaire de voirie
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A15 · Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2023, n° 2102896
Bois-d'Ennebourg · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Accès, voirie et consultation du gestionnaire de voirie, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Délai d'instruction, Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A16 · Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2023, n° 2109316
Saint-Alban-d'Ay · ATC · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Accès, voirie et consultation du gestionnaire de voirie, Affichage de l'autorisation sur le terrain, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Desserte par les réseaux publics
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A17 · Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, n° 2203966
Hérault · Phoenix · Préfet (déféré du contrôle de légalité) · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Espaces proches du rivage, espaces remarquables, coupures d'urbanisation, Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération, Risques naturels
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A18 · Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2024, n° 2205881
Alpes-Maritimes · Free · Syndicat de copropriétaires ou société civile · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Risques naturels
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A19 · Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2023, n° 2101323
Ambérieux-d'Azergues · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Risques naturels
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A20 · Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mars 2023, n° 21BX01519
Saint-Denis · Telco · Particuliers riverains · jugement confirmé, rejet · lue en partie
Moyens retenus : Risques naturels
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A21 · Tribunal administratif d'Orleans, 18 avril 2023, n° 2001646
Continvoir · Bouygues · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Dossier d'information du maire, Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A22 · Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, n° 2204184
Marseille · Totem · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Dossier d'information du maire, Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques, Fraude
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A23 · Tribunal administratif d'Orleans, 14 décembre 2023, n° 2104523
Cangey · Cellnex · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Dossier d'information du maire, Mutualisation et choix d'un autre site, Natura 2000, ZNIEFF, espèces protégées, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A24 · Tribunal administratif de Grenoble, 22 décembre 2025, n° 2512135
Eloise · TDF · Particuliers riverains · suspension · lue
Moyens retenus : Clôture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A25 · Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025, n° 2108101
Fégréac · Orange · Particuliers riverains · annulation partielle · lue
Moyens retenus : Clôture
Moyens écartés : Emprise des locaux techniques, Natura 2000, ZNIEFF, espèces protégées, Atteinte au paysage
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A26 · Tribunal administratif de Rouen, 30 mai 2024, n° 2201973
Toutainville · TDF · Particuliers riverains · annulation · lue
Moyens retenus : Clôture
Moyens écartés : Emprise des locaux techniques, Atteinte au paysage, Plantations et espaces verts, Vent, chute, foudre
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A27 · Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2024, n° 2102440
Verrens Arvey · Orange · Particuliers riverains · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Clôture
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A28 · Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2025, n° 2300381
Alpes-Maritimes · Free · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet, Mutualisation et choix d'un autre site, Atteinte au paysage, Clôture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A29 · Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2026, n° 2604207
Beuvry · Cellnex · Particuliers riverains · suspension · lue en partie
Moyens retenus : Qualité du pétitionnaire pour déposer la demande
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A30 · Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404854
Talmont Saint Hilaire · Orange, Totem · Particuliers riverains · suspension · lue en partie
Moyens retenus : Qualité du pétitionnaire pour déposer la demande
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A31 · Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2023, n° 2004068
Lys-Haut-Layon · TDF · Association d'environnement ou de cadre de vie · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction, Desserte par les réseaux publics, Dossier d'information du maire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A32 · Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2025, n° 2300521
Montferrier-sur-Lez · Free · Particuliers riverains · annulation partielle · lue en partie
Moyens retenus : Hauteur maximale
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A33 · Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 2203265
Teyran · Free, Bouygues · Particuliers riverains · annulation partielle · lue
Moyens retenus : Hauteur maximale, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A34 · Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 21BX02829
La Plaine · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens retenus : Recul et implantation
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A35 · Tribunal administratif d'Orleans, 15 mai 2025, n° 2203144
Graçay · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques, Atteinte au paysage, Sécurité et salubrité publiques, Hauteur maximale, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A36 · Tribunal administratif d'Orleans, 25 septembre 2025, n° 2300054
Olivet · Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier d'information du maire, Emprise des locaux techniques, Hauteur maximale, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A37 · Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2026, n° 2404160
Biot · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Emprise des locaux techniques, Ondes, santé et principe de précaution, Atteinte au paysage, Sécurité et salubrité publiques, Recul et implantation
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A38 · Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2023, n° 1904154
Saint-Nicolas-de-Redon · Orange · Particuliers riverains · annulation partielle · lue
Moyens retenus : Plantations et espaces verts
Moyens écartés : Dossier d'information du maire, Droit de propriété et droits des tiers, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A39 · Cour administrative d'appel de Douai, 28 juin 2022, n° 21DA00344
Pont-de-Metz · Free · Particuliers riverains · annulation partielle, jugement infirmé · lue
Moyens retenus : Plantations et espaces verts
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A40 · Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2024, n° 2103771
Vallons-de-l'Erdre · Bouygues, Phoenix · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Compétence du signataire
Moyens écartés : Ondes, santé et principe de précaution, Plantations et espaces verts
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A41 · Tribunal administratif de Nice, 22 août 2024, n° 2404161
Biot · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · suspension · lue en partie
Moyens retenus : Atteinte au paysage
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A42 · Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2023, n° 2101446
Beyrie-sur-Joyeuse · Bouygues, Phoenix · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Atteinte au paysage, Constructibilité limitée
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A43 · Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2023, n° 2003091
Roscoff · Orange · Syndicat de copropriétaires ou société civile · annulation · lue
Moyens retenus : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération, Atteinte au paysage
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A44 · Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, n° 2004585
Le Vigan · Orange · Particuliers riverains · annulation partielle · lue
Moyens retenus : Abords d'un monument historique : permis exigé, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Hauteur de plus de 12 m
Moyens écartés : Mutualisation et choix d'un autre site, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A45 · Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2023, n° 2101966
Mont-Saint-Jean · Free · Particuliers riverains · annulation partielle · lue
Moyens retenus : Abords d'un monument historique : permis exigé, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Hauteur de plus de 12 m
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A46 · Tribunal administratif de Rennes, 6 août 2026, n° 2605350
La Chapelle Neuve · Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Plantations et espaces verts
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A47 · Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2026, n° 2204167
Saint-Jean-de-Boiseau · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Compétence du signataire, Dossier d'information du maire, Emprise des locaux techniques, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A48 · Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2026, n° 2407667
Saint-Genis-Laval · Free · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Compétence du signataire, Dossier de déclaration incomplet
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A49 · Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2025, n° 2200831
Bruyères-et-Montbérault · Free, Orange, SFR, Totem · Particuliers riverains · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A50 · Tribunal administratif de Nimes, 11 septembre 2026, n° 2604044
Serviers-et-Labaume · Phoenix · Particuliers riverains · suspension · lue
Moyens retenus : Pièces contradictoires ou faits inexacts
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A51 · Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, 11 juillet 2024, n° 2201211
Floing · Free · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Abords d'un monument historique : permis exigé, Affichage de l'autorisation sur le terrain, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A52 · Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2023, n° 2104281
Dammarie-les-Lys · Orange · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Dossier de déclaration incomplet
Moyens écartés : Droit de propriété et droits des tiers, Espace boisé classé et boisement
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A53 · Tribunal administratif de Nimes, 4 novembre 2025, n° 2302559
Mazan · Free · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier d'information du maire, Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques, Atteinte au paysage, Sécurité et salubrité publiques
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A54 · Tribunal administratif de Rennes, 26 décembre 2025, n° 2306538
Pluguffan · Free · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet, Droit de propriété et droits des tiers, Emprise des locaux techniques, Sécurité et salubrité publiques, Plantations et espaces verts, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A55 · Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, n° 2200854
Treillières · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Mutualisation et choix d'un autre site, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A56 · Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2026, n° 2205601
Vigoulet-Auzil · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · lue en partie
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet, Droit de propriété et droits des tiers, Mutualisation et choix d'un autre site
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A57 · Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, n° 2202469
Baslieux · Totem · Particuliers riverains · rejet · lue
Moyens écartés : Dossier d'information du maire, Atteinte au paysage, Utilité du projet et besoin de couverture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A58 · Tribunal administratif de Bordeaux, 15 septembre 2023, n° 2104754
Gontaud-de-Nogaret · Free · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Affichage de l'autorisation sur le terrain, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction, Dossier d'information du maire, Emprise des locaux techniques
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A59 · Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2023, n° 2105386
Chevry-en-Sereine · SFR · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Affichage de l'autorisation sur le terrain, Délai de recours et forclusion, Notification du recours, Retrait d'une non-opposition par le maire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A60 · Tribunal administratif de Montpellier, 9 novembre 2023, n° 2201091
Béziers · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Compétence du signataire, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Délai d'instruction, Desserte par les réseaux publics
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A61 · Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2024, n° 2001135
Saint-Georges-sur-Loire · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Espace boisé classé et boisement, Atteinte au paysage, Aspect extérieur et architecture, Zone agricole ou naturelle
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A62 · Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 février 2023, n° 20TL03575
Tresserre · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Délai d'instruction, Dossier de déclaration incomplet, Espace boisé classé et boisement, Emprise des locaux techniques, Fraude
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A63 · Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2024, n° 2111014
Evron · Free · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Compétence du signataire, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Dossier de déclaration incomplet, Emprise des locaux techniques, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A64 · Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2024, n° 2104255
La Ferrière · Orange · Association d'environnement ou de cadre de vie · rejet · lue
Moyens écartés : Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Dossier d'information du maire, Aspect extérieur et architecture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A65 · Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025, n° 2205616
Sciez · SFR · Particuliers riverains · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération
Moyens écartés : Intérêt à agir du requérant
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A66 · Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, n° 2212831
Guérande · Free · Préfet (déféré du contrôle de légalité) · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A67 · Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, n° 2113051
Notre-Dame-de-Monts · Bouygues, Phoenix · Syndicat de copropriétaires ou société civile · annulation · lue
Moyens retenus : Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A68 · Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juin 2024, n° 2200994
Jaleyrac · Free · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Abords d'un monument historique : permis exigé, Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Emprise des locaux techniques, Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération, Loi Montagne, Ondes, santé et principe de précaution
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A69 · Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2026, n° 2206076
Bouaye · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Espace boisé classé et boisement, Emprise des locaux techniques, Loi Littoral, Espaces proches du rivage, espaces remarquables, coupures d'urbanisation, Extension de l'urbanisation hors village ou agglomération
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A70 · Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2022, n° 1907380
Montagnac-Montpezat · Orange · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Constructibilité limitée
Moyens écartés : Dossier de déclaration incomplet, Atteinte au paysage
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A71 · Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2024, n° 2103198
Cessieu · Orange · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Covisibilité avec un monument ou un bâti remarquable, Décret du 3 mai 2002 : valeurs limites d'exposition, Desserte par les réseaux publics, Dossier d'information du maire, Dossier de déclaration incomplet, Espace boisé classé et boisement
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A72 · Tribunal administratif de Caen, 18 mars 2025, n° 2301119
Trouville-sur-Mer · Bouygues, Axians · Syndicat de copropriétaires ou société civile · annulation · lue en partie
Moyens retenus : Permis de construire à titre précaire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A73 · Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2023, n° 2301120
Trouville-sur-Mer · Bouygues, Axians · Syndicat de copropriétaires ou société civile · rejet en référé · lue en partie
Moyens retenus : Permis de construire à titre précaire
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A74 · Tribunal administratif de Toulon, 24 février 2025, n° 2203480
Cuers · Free · Particuliers riverains · sursis à statuer · lue en partie
Moyens retenus : Risque d'incendie
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A75 · Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2024, n° 2201737
Saint-Jeannet · Bouygues, Cellnex · Particuliers riverains · rejet · classement automatique
Moyens écartés : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Abords d'un monument historique : permis exigé, Délai d'instruction, Droit de propriété et droits des tiers, Emprise des locaux techniques, Fraude
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois

A76 · Tribunal administratif de Nice, 22 janvier 2025, n° 2407196
Biot · Cellnex · Particuliers riverains · suspension · lue en partie
Moyens retenus : Avis de l'architecte des Bâtiments de France, Aspect extérieur et architecture
Texte de la décision (copie dans le dépôt) · Archive officielle du mois